

SINDICATOS E OUTRAS ASSOCIAÇÕES

Daniel Cobra de Castro

SINDICATOS E OUTRAS ASSOCIAÇÕES

Relativo ao tema, primeiramente, cumpre distinguirmos as diferenças entre as entidades e os Conselhos Profissionais, a fim de compreendermos melhor a função de cada uma.

CONSELHOS PROFISSIONAIS

Os Conselhos Profissionais, como já visto, diferentemente dos Sindicatos e Associações, são instituições do Estado, por ele criadas e mantidas pelas contribuições compulsórias que todos os profissionais vinculados aos respectivos conselhos estão legalmente obrigados a pagar.

CONSELHOS PROFISSIONAIS

Conselhos Profissionais existem exclusivamente para controlar e fiscalizar o exercício das diferentes profissões, visando sempre ao benefício e à proteção dos interesses da sociedade.

Diferentemente dos sindicatos, os conselhos não se caracterizam pelo corporativismo.

SINDICATOS

Mas, afinal, o que é o Sindicato?

A CLT – Consolidação das Leis do Trabalho nos diz:

CLT – Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas.

SINDICATOS

Em outras palavras:

Os sindicatos, são instituições privadas que possuem como missão principal a luta pela melhoria das condições de trabalho, da remuneração dos profissionais, das relações entre proprietários de empresas e colaboradores, e à defesa da classe e seus direitos com a valorização e capacitação profissional.

SINDICATOS

O Sindicato tem inúmeras responsabilidades, inúmeros deveres, entre eles:

- Coordenar, defender e representar legalmente a categoria nas esferas públicas e privadas e perante autoridades e poderes.
- Orientar, arbitrar e fiscalizar: relações trabalhistas, cumprimento da consolidação das Leis do Trabalho – CLT, normas e diretrizes de segurança do trabalho e de atuação funcional, pisos salariais, convenções e acordos coletivos.

SINDICATOS

O Sindicato tem inúmeras responsabilidades, inúmeros deveres, entre eles:

- Colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e consultivos, na estudo e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal;
- Prestar assistência profissional e jurídica aos seus filiados.
- Substituir processualmente em juízo o filiado em defesa de seus direitos relacionados a cargo, função ou condição de trabalho.

SINDICATOS – DADOS ESTATÍSTICOS

Segundo últimas pesquisas, o Brasil é o país com mais Sindicatos no MUNDO !

- Brasil – Com 16.800 sindicatos. (11.257 Trabalhadores, 5174 Empregadores)
- África do Sul – Com 191 sindicatos.
- EUA – Estados Unidos da América – Com 190 sindicatos.
- Reino Unido – Com 168 sindicatos.
- Dinamarca – Com 164 sindicatos.
- Argentina – Com 91 sindicatos.

ASSOCIAÇÕES

O que são associações?

O Código Civil de 2002 autoriza a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Em outras palavras, é uma Pessoa jurídica sem fins lucrativos, com objetivo de defender diversos interesses que pode ser altruística ou não, e suas atividades podem gerar receita, no entanto, estas últimas devem servir como meio para atingir seus fins.

ASSOCIAÇÕES

O que são associações?

O Código Civil de 2002 autoriza a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Em outras palavras, é uma Pessoa jurídica sem fins lucrativos que reúne duas ou mais pessoas com objetivo de defender um interesse comum, e suas atividades podem gerar receita, no entanto, estas últimas devem servir como meio para atingir seus fins.

BASE LEGAL:

A atual Constituição, de 1988, autoriza as associações nos incisos XVII e XX, e reforça da seguinte forma:

- XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;
- XX – ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

ASSOCIAÇÕES - CRIAÇÃO

A Associação é criada através de Estatuto Social, que deve tratar do:

- nome;
- sede e finalidade;
- forma de admissão;
- demissão e exclusão dos associados;
- fontes de recurso para sua manutenção;
- forma e constituição dos órgãos deliberativos;
- forma de alteração e dissolução do Estatuto;
- administração e aprovação das contas.

ASSOCIAÇÕES - BASE TERRITORIAL

Com relação a base territorial e categoria, para Associação não há limites.

ASSOCIAÇÕES – DIREITOS E DEVERES

Já os direitos e deveres da Associação são aqueles dispostos no próprio Estatuto, que foi decidido e votado pelas partes integrantes da associação.

ASSOCIAÇÕES – DADOS ESTATÍSTICOS

Pelo IBGE, existem 236.950 associações no Brasil: Sendo as principais: religião (28,5%), associações patronais e profissionais (15,5%) e ao desenvolvimento e defesa de direitos (14,6%). Saúde, educação, pesquisa e assistência social totalizavam (18,6%).

ASSOCIAÇÃO E SINDICATO - DIFERENÇAS

	SINDICATO	ASSOCIAÇÃO
Atuação	A atuação sindical se estende a toda categoria profissional, independente de estar ou não filiado.	A associação está preocupada em defender apenas os seus associados.
Foco	Prevalece em uma forte função política. O movimento sindical existe para ser porta-voz de uma categoria.	Focam mais em oferecer cursos de formação, atividades culturais e ações sociais para os seus associados.
Participação	Nos sindicatos, pode variar sendo cobrado contribuições, como a assistencial, sindical, confederativa, ou também uma mensalidade associativa.	Cobra-se uma taxa mensal para que a organização possa se manter.

ASSOCIAÇÃO E SINDICATO - SEMELHANÇAS

Ambos são grupos que estão defendendo interesses de alguém. Além disso, tanto as associações quanto os sindicatos podem promover atividades esportivas, culturais e assistenciais, estabelecendo convênios para isso;

Sindicatos e associações dão voz a um grupo de pessoas e buscam algum tipo de melhoria para ele;

O objetivo de ambos é beneficiar o coletivo.

CONCLUSÃO



ASSOCIAÇÃO

**Promove
a valorização
profissional**



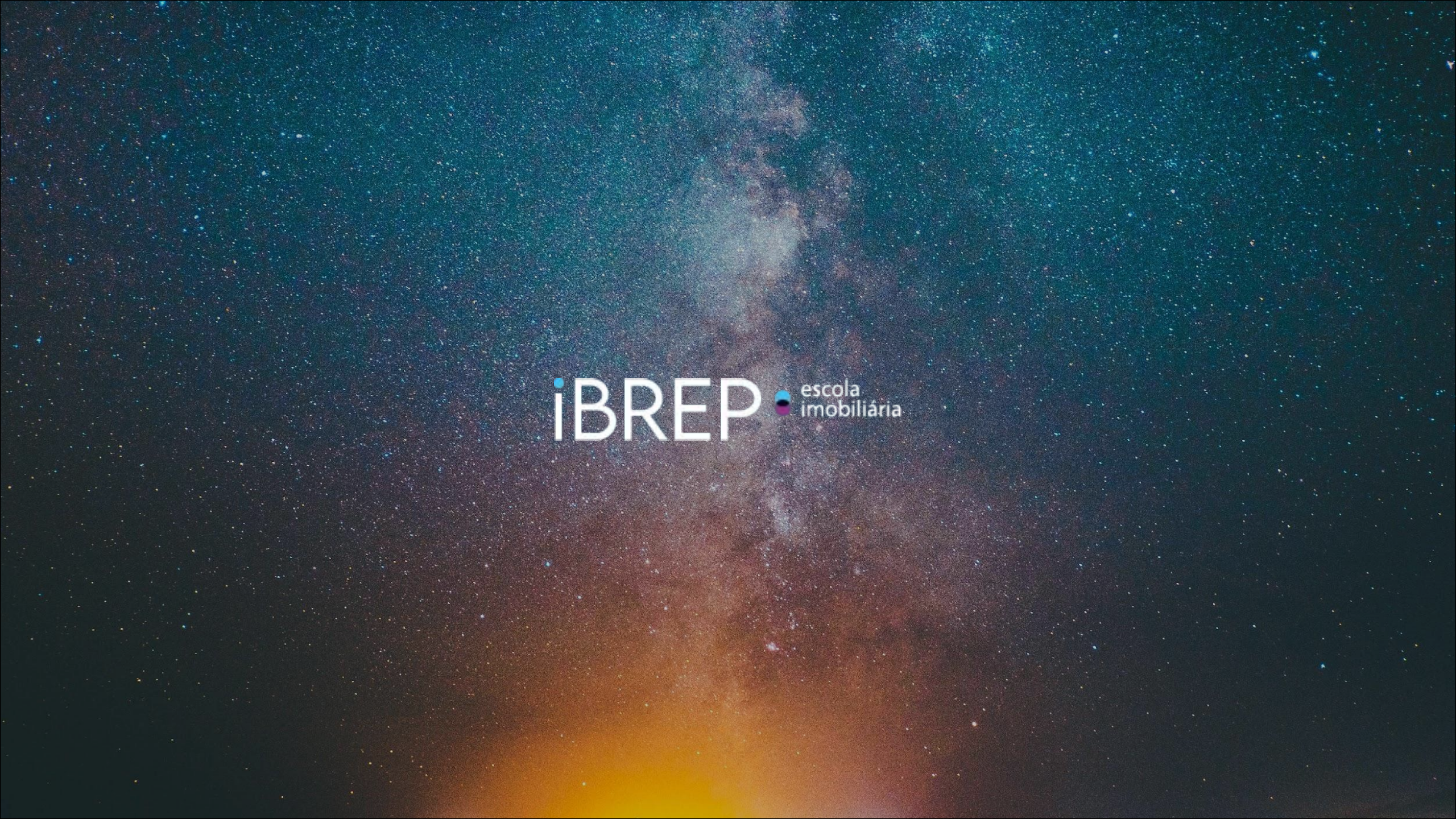
SINDICATO

**Defende
os interesses
trabalhistas**



CONSELHO

**Fiscaliza
o exercício
profissional**



IBREP  escola
imobiliária